

1500415-70.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... tinha em depósito, para fins de tráfico, 22 (vinte e duas) porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando no total 74,23 g (setenta e quatro gramas e vinte e três decigramas), e na Rua Joaquim Carlos Wiss, nº 408, Parque Hipólito, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando no total 345,1 g (trezentos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1500415-70.2021.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500415-70.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2269461/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20618394 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2397/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2269461 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2397/21/923

- DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN ALVES DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

JONATHAN ALVES DOS SANTOS, devidamente qualificado, foi denunciado com incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, em tese, no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 10h10min, na Rua Escócia, nº 55, Jardim Nova Conquista, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, para fins de tráfico, 22 (vinte e duas) porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando no total 74,23 g

(setenta e quatro gramas e vinte e três decigramas), e na Rua Joaquim Carlos Wiss, nº 408, Parque Hipólito, na cidade e comarca de Limeira, tinha em depósito, para fins de tráfico, 08 (oito) porções de "CANNABIS SATIVA L.", pesando no total 345,1 g (trezentos e quarenta e cinco gramas e um decigrama), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado (fl. 107), o réu apresentou defesa preliminar às fls. 110/111.

A denúncia foi recebida em 24 de novembro de 2021 (fls. 113/114).

Em primeira audiência (fl. 134), foi ouvida uma testemunha.

Em continuação, ouvida outra testemunha arrolada na denúncia e interrogado o réu.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão penal, uma vez presentes a materialidade e a autoria delitivas. A Defensoria Pública, por seu turno, postulou preliminarmente a nulidade decorrente da violação de domicílio, e no mérito requer a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28, da Lei de Drogas, realizando pedidos acerca da pena.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Rejeito as preliminares invocadas pela Defensoria Pública.

A justificativa para a abordagem do réu em via pública deu-se por estar agachado e, ao avistar os policiais, ter tentado fuga. Se isso ocorreu, de fato, ou não, é questão atinente ao mérito.

Não há, tampouco, que se falar em violação de domicílio, uma vez que o policial CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS narrou que a entrada foi autorizada pelos familiares. Aqui, mais uma vez, se tal ocorreu, ou não, é questão atinente ao conjunto probatório.

A ação é procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05, pelo boletim de ocorrência de fls.21/23, pelo auto de exibição e apreensão de fls.24/25, pelo laudo de constatação de fls.27/30, pelas imagens de fls.37/44, laudo toxicológico de fls.94/96, bem como pelas demais provas orais colhidas.

A autoria também restou comprovada.

Os policiais militares CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS e WEGTON GALDINO BRITO DA SILVA narraram que, em patrulhamento, viram o réu, agachado e, tendo visualizado a viatura, dispensou algo e tentou se evadir, sendo detido. O acusado foi abordado, sendo localizada uma porção de "maconha". Indagado, confessou que estava escondendo dois kits de "maconha" no local que estava agachado. Quando retornaram ao local, foram localizadas as porções. O denunciado declarou que havia mais entorpecentes em sua residência. Foram até a casa, sendo franqueada a entrada pelos familiares. Foram localizadas uma sacola amarela e uma faca, contendo resquícios de "maconha", além de inúmeras embalagens, papel filme e outras porções de entorpecentes. No banheiro também foi apreendido um tijolo de "maconha", e uma sacola contendo a mesma droga. Os familiares informalmente disseram que os entorpecentes pertenciam ao réu, que estava comercializando as drogas.

O réu negou os fatos, dizendo que apenas estava indo à casa da avó dele.

Sua negativa, porém, restou isolada nos autos.

Conforme já se decidiu, “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

No mesmo sentido a doutrina de SILAS SILVA SANTOS e JOSÉ WELLINGTON BEZERRA DA COSTA NETO: “o policial intervém em ocorrência como sujeito imparcial, agente do Estado que, salvo peculiaridades inerentes a algum caso concreto, desconhece os envolvidos e com eles não tem relações que pudessem ensejar preferências ou antipatias. Não pode ser tachado de parcial pelo fato de tomar as providências de seu ofício. Basta pensar na figura do magistrado: após proferir sentença, na qual necessariamente assumirá alguma posição em relação à pretensão punitiva, não passa a ser considerado sujeito parcial” (in Considerações críticas acerca do valor do depoimento de agente policial no processo penal, RT-901, novembro de 2010, pp. 474-475).

Não se tendo demonstrado qualquer interesse que teriam para prejudicar o réu, a condenação é medida que se impõe.

Note-se que a Defesa não arrolou nenhum familiar do acusado para afastar a versão dada pelo policial de que o ingresso na residência foi consentido.

O próprio acusado não acompanhou a diligência e tampouco foi capaz de afirmar se houve a recusa ao ingresso.

Cabe destacar, também, que o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o RE 1.342.077, decidiu que é incabível ao Poder Judiciário, em sede de Habeas Corpus individual, determinar ao Poder Executivo que faça o aparelhamento de suas polícias como medida obrigatória para executar buscas domiciliares, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos e ilegalidades, “ainda mais com a determinação de implantação obrigatória de medidas não previstas em lei e que são atinentes à organização administrativa e orçamentárias dos órgãos de segurança pública das unidades federativas”.

Por óbvio, não cabe ao agente da lei, em situação de flagrante delito, no qual há autorização constitucional expressa para dispensar a ordem judicial, buscar provar a licitude de sua conduta com gravações ou outros meios.

Admitir o contrário, data venia, é dizer que nenhum juiz pode condenar um acusado apenas com o testemunho dos policiais, já que a palavra deles não seria suficiente para justificar o ingresso durante o flagrante.

Do mesmo modo, entender que a Constituição não permite o ingresso durante o flagrante delito sem autorização judicial e sem o consentimento do morador poderia levar a situações graves como, por exemplo, a de um pedófilo que, ao não deixar que a polícia ingresse no imóvel, continue a perpetrar seus atos contra a vítima enquanto se busca o mandado judicial para ali adentrar. Ou, durante um sequestro, que a vítima continue com sua liberdade cerceada mesmo após o cativo ter sido descoberto enquanto se busca a autorização do juiz de plantão.

Por fim, ainda que ilegal o ingresso, o que se admite apenas para argumentar parte

das drogas foi encontrada em via pública, onde o réu as deixou quando tentou fugir.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, fixo a pena no mínimo, para que não haja bis in idem com o que se deliberará na fase posterior.

Na segunda fase, diante da reincidência específica (Foro de Limeira - 1ª Vara Criminal. Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 1500211-11.2019.8.26.0320-47/48) elevo a pena-base em 1/6, isto é, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por conta da reincidência.

Pelo mesmo motivo, o regime inicial será o fechado.

Ainda que descontado o tempo da prisão provisória, permanecem o quantum e as condições pessoais dos acusados para a fixação do regime.

No mais, dada a condição econômica desfavorável do acusado, fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão ministerial e CONDENO JONATHAN ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no patamar mínimo.

Incabível o direito de apelar em liberdade, pois permaneceu preso durante todo o processamento, não podendo a custódia cautelar ser tornada insubsistente justamente com a superveniência de sentença condenatória, mantidos os pressupostos da custódia cautelar.

Nesse sentido já decidiu o E.Tribunal de Justiça:

"Conforme já sedimentado nos Tribunais Superiores, o normal daquele que respondeu o processo preso cautelarmente é que assim permaneça ante a superveniência de sentença penal condenatória e diante da inexistência de qualquer elemento que modifique sua situação processual". (HC nº 0035894-52.2014.8.26.0000, Relator Des. Alex Zilenovski, julgado em 04.08.2014, V.U.).

No mesmo sentido julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a custódia cautelar" (HC nº 283948/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em 06.05.2014, V. U.).

Os réu deverá ser recomendado nos estabelecimento prisional em que se encontra.

Declaro o perdimento dos bens e dinheiro apreendidos.

Fica autorizada a incineração da droga, caso ainda não tenha ocorrido.

Condeno o réu ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C.

Limeira, 2 de fevereiro de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA